

公诉词

审判长、审判员：

我受人民检察院指派，以国家公诉人身份出席法庭，对被告人严某聪以危险方法危害公共安全一案支持公诉，现发表如下公诉意见。

一、关于罪名定性

被告人严某聪于2021年8月22日，在吸食毒品后神志不清、反应失控的状态下，驾驶机动车在道路上高速行驶。其于当日9时许撞击驾驶摩托车的被害人杨某后，非但未停车施救，反而加速逃离，在距现场约950米处，以高达99公里/小时的速度连续冲撞驾驶摩托车的被害人杨某梅、吴某、梁某及驾驶汽车的冯某，致杨某梅、吴某、梁某三人死亡，并致多车毁损，其中冯某所驾汽车损失价值人民币180570元。

被告人明知吸毒后会产生幻觉、丧失正常判断能力，仍多次吸毒后驾车上路，其行为针对不特定多数人的生命财产安全，已超出交通肇事罪的范畴，主观上对危害结果持放任态度，客观上严重危害公共安全，依法应以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。

二、关于主观放任心态

被告人严某聪供述其有吸毒史，案发当日1时至7时三次吸食毒品，每次吸毒后均产生"怕死、被人追杀、家人跳楼"等幻觉。其在第一次撞击杨某后不停车施救、反而加速逃离，并在短时间内连续冲撞多名被害人，足以认定其对危害结果持放任态度，主观恶性深、人身危险性大。

三、关于量刑情节

被告人系被公安机关当场抓获，不构成自首，但到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可认定坦白。关于赔偿谅解情节，目前卷宗中未见实际赔偿凭证及书面谅解材料，尚未查实，请法庭依法审查后决定是否予以认定。

综上，被告人严某聪的行为后果极其严重、社会影响恶劣，公诉人建议法庭依法从重惩处，同时对其坦白情节依法予以考量，公正裁判。

公诉人：阚泽民